

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 107/2537 พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด
พันตำรวจเอก จุม พล มั่น หมาย โจทก์
นาย สม พรหรือหมา เดชานุ ภาพ กับ ผู้ร้อง
พวก

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 119 ทวิ, มาตรา 196

คำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้เพิกถอนการปล่อยชั่วคราว ถือเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 196 ซึ่งเป็นดุลพินิจของศาลชั้นต้นที่จะพิจารณาโดยอาศัยหลักเกณฑ์แห่งมาตรา 108 และไม่ถือว่าเป็นคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวตามมาตรา 119 ทวิ

กรณีสืบเนื่องมาจากศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 4 ในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น ต่อมาผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นพนักงานสอบสวนคดีนี้ จำเลยที่ 3 และที่ 4 ช่มชู้และจ้างวานให้พยานกลับคำให้การในชั้นสอบสวนและไม่ให้ไปเบิกความเป็นพยานต่อศาล ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วแถลงจริง มีคำสั่งให้เพิกถอนการปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 3 และที่ 4

จำเลยที่ 4 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ของจำเลยที่ 4

จำเลยที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "แม้คำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้เพิกถอนการปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 4 และศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามคำสั่งศาลชั้นต้น มิใช่กรณีเดียวกับการขอปล่อยชั่วคราวที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว และศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวยืนตามศาลชั้นต้น ซึ่งให้ถือเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 ทวิ วรรคสามดังที่จำเลยที่ 4 ฎีกาก็ตาม แต่คำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้เพิกถอนการปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 4 ดังกล่าวนั้น เป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นเห็นว่า การปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 4 อาจก่อให้เกิดภัยอันตรายแก่พยานและเกิดความเสียหายแก่การดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาล ซึ่งเป็นดุลพินิจของศาลชั้นต้นที่พิจารณาโดยอาศัยหลักเกณฑ์แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 เพื่อให้การดำเนินกระบวนการพิจารณาเป็นไปโดยไม่เกิดความเสียหายแก่คดีในระหว่างพิจารณาซึ่งคำสั่งศาลชั้นต้นดังกล่าวเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาที่ไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวน กรณีจึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์คำสั่งนั้นในระหว่างพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 196 ตามนัยคำพิพากษาฎีกาที่ 3118/2523 ระหว่างนายพลศักดิ์ เมธเมาลีผู้ร้อง พันตำรวจตรีสุขุม เทียมกลิ่น กับพวก ผู้คัดค้านที่ศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 4 มาจึงเป็นการไม่ถูกต้องไม่มีผลให้จำเลยที่ 4 มีสิทธิฎีกา ศาลฎีกาไม่อาจรับวินิจฉัยให้ได้"

พิพากษาให้ยกคำสั่งของศาลอุทธรณ์ และยกฎีกาของจำเลยที่ 4 เสีย

(ภู่เกียรติ สุนทรบุระ-สะสม สิริเจริญสุข-ชัยนาท พันดาวงศ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเป็นคำสั่งที่ไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 196 จึงเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาแต่เนื่องจากเป็นคำสั่งที่กระทบถึงเสรีภาพของจำเลยที่กฎหมายถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำสั่งพิพากษา มาตรา 119 ทวิ จึงบัญญัติเป็นข้อยกเว้นให้สามารถที่จะอุทธรณ์ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเสียก่อน การตีความมาตรา 119 ทวิ จึงต้องตีความโดยเคร่งครัด คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ได้ตีความคำสั่งเพิกถอนการปล่อยชั่วคราวของศาลชั้นต้นไม่ใช่คำสั่งตามมาตรา 119 ทวิ อันเป็นการตีความมาตรา 119 ทวิโดยเคร่งครัดเมื่อคำสั่งเพิกถอนการปล่อยชั่วคราวไม่ใช่คำสั่งตามมาตรา 119 ทวิจึงต้องถือเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาและต้องห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา 196 แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวใหม่ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น โขติเวทตันณีกุล